

1505101-22.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... que se tratava de produto de furto. Deste modo, o conduziram ao Distrito Policial. O aparelho celular foi apreendido, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7 e remetido à perícia. A avaliação do aparelho (usado) foi realizada de acordo com a média dos preços encontrados no mercado, conforme pesquisas de fls. 23 e 24. Ouvido em declarações, o denunciado aduziu que adquiriu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505101-22.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505101-22.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2336248/2021 - 39º D.P. VILA GUSTAVO,

21878467 - 39º D.P. VILA GUSTAVO, 2336248 - 39º D.P. VILA GUSTAVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELMER EDILBERTO PAREDES PACO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, denunciou ELMER EDILBERTO PAREDES PACO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição dos seguintes fatos criminosos:

"O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu representante que esta subscreve, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, propor ação penal em face de ELMER EDILBERTO PAREDES PACO, de nacionalidade boliviana, CPF 236.609.858-80, filho de Claudina Paco Condori e Ambrocio Paredes Flores, com 33 anos de idade, profissão costureiro, residente à Rua Araruna, Nº 84 - casa 6, Jd. Brasil, na cidade S. Paulo, CEP 02227-180, qualificado a fls. 11, pelos motivos a seguir expostos: DA RECEPTAÇÃO Consta dos autos do incluso inquérito policial que entre o dia 09 de outubro de 2017 e 6 de dezembro de 2021, na região do Brás, nesta cidade e comarca de São Paulo, ELMER EDILBERTO PAREDES PACO adquiriu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung Galaxy/S7, IMEI 358151071822810, avaliado atualmente em cerca de R\$ 700,00 (aparelho usado), pertencente à empresa vítima Magazine Luiza, ciente que se tratava de produto de crime. Segundo consta, no dia 09 de outubro de 2017, por volta das 15h52, o aparelho celular supra descrito foi furtado da loja do Magazine Luiza, localizada na Rua Veríssimo Prado, nº 410, Centro, São Pedro - SP. Os fatos foram registrados no RDO nº 1763/2017 - Delegacia de Polícia de São Pedro/

SP. Posteriormente, o denunciado o adquiriu de uma pessoa desconhecida na região do Brás, na Capital e passou a utilizá-lo. Ocorre, que no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, policiais militares em patrulhamento pela Rua Carlos dos Santos, altura do nº 645, Parque Edu Chaves, nesta Capital, abordaram o denunciado e procederam a busca pessoal, sendo encontrado com ele o celular Samsung, IMEI nº 358151071822810, constatando-se que se tratava de produto de furto. Deste modo, o conduziram ao Distrito Policial. O aparelho celular foi apreendido, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7 e remetido à perícia. A avaliação do aparelho (usado) foi realizada de acordo com a média dos preços encontrados no mercado, conforme pesquisas de fls. 23 e 24. Ouvido em declarações, o denunciado aduziu que adquiriu o aparelho há cerca de três anos, de um indivíduo que não sabe o nome nem demais informações, na região do bairro do Brás, cuja rua não se recorda, pagando a importância de R\$600,00 (seiscentos reais) em dinheiro pelo telefone, sendo que não tinha conhecimento de que o celular era produto de furto (fl. 11). As circunstâncias da apreensão, a ausência de nota fiscal ou qualquer documento relacionado à aquisição do aparelho, bem como a versão fornecida pelo denunciado, no sentido de que sequer conhece o nome do indivíduo que lhe vendeu o celular, evidenciam que ele tinha plena ciência da origem espúria do aparelho e mesmo assim o adquiriu e passou a utilizá-lo."

A denúncia foi recebida em 26/07/2022 (fl. 39). O acusado foi regularmente citado (fl. 53) e apresentou resposta à acusação (fl. 58).

Seguiu-se a instrução probatória com as declarações do representante da vítima, inquirição de testemunhas e interrogatório do acusado (fls. 77 e 99/101).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa sustentou a absolvição ao argumento de inexistência de dolo e, de forma subsidiária, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime prisional aberto.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Encerrada a instrução, não existe prova suficiente da prática do crime de receptação, de sorte que a denúncia é improcedente.

Não há dúvida que o acusado, de fato, possuía um aparelho telefônico de origem ilícita, quando foi abordado por policiais militares.

O boletim de ocorrência apresentado com o inquérito policial dá conta que o aparelho telefônico foi furtado em outubro de 2017 e os policiais militares inquiridos em juízo confirmaram que o dispositivo foi encontrado em poder do acusado, que confessou a posse.

Ocorre que não há prova que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, isto é, que agiu dolosamente.

O ônus da prova é - sempre - da acusação e o Ministério Público não indicou nenhum elemento de convicção que pudesse demonstrar com segurança que o acusado efetivamente sabia da origem espúria do aparelho telefônico.

Sabe-se que existe um intenso comércio de telefones celulares usados nas ruas da capital e ninguém solicita nota fiscal nessas transações, pois os aparelhos são geralmente antigos, como esse apreendido com o acusado, e ninguém guarda esse documento.

Penalizar o acusado apenas porque não detinha uma nota fiscal e porque não comprou o telefone em uma loja seria o mesmo que acolher a responsabilidade objetiva e, mais que isso, criminalizar uma camada específica da população, a mais pobre, que se vale do comércio informal com vendedores ambulantes para a aquisição de todo tipo de bens, inclusive aparelhos telefônicos.

Repare-se que não há nada mais nos autos a indicar o dolo do acusado, exceto a propalada ausência de nota fiscal e a aquisição do aparelho em comércio informal. Aparelho esse que foi furtado quatro anos antes da apreensão e, nesse período todo, pode ter passado nas mãos de dezenas de pessoas até chegar a um vendedor ambulante que o vendeu ao acusado, sem que nenhum dos dois soubesse que o aparelho tinha sido furtado no interior do Magazine Luiza em outubro de 2017.

O acusado afirmou que comprou o aparelho telefônico no final de 2020, na região do

Brás, onde trabalha, e pagou o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sem conhecimento da origem ilícita.

Esse valor não é incompatível com o valor de mercado e não há nada mais a demonstrar o dolo do acusado.

Daí a improcedência da denúncia.

ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER E.E.P.P. das imputações contidas na denúncia o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 27 de dezembro de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA – Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA